

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1768/2532

นางลำดวน แซ่หลิม กับพวก

โจทก์

นายประสงค์ จันทรเรือง

จำเลย

นายประสงค์ จันทรเรือง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 224, มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นสมควรอนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีระบุพยานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 88 วรรคสาม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและมิได้เป็นการเอาเปรียบโจทก์ในทางเชิงคดีแต่อย่างใด เหตุที่จำเลยมิได้ยื่นบัญชีระบุพยานก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 3 วันนั้นก็เนื่องจากจำเลยเข้าใจผิดว่าวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกเป็นวันนัดชี้สองสถาน ซึ่งเมื่อจำเลยทราบว่าเป็นวันสืบพยานโจทก์นัดแรกจำเลยก็ได้ยื่นบัญชีระบุพยานทันทีฎีกาของจำเลยจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายและเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 88)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เลขที่ 95 หมู่ 4 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดตามแผนที่ท้ายฟ้องภายในเส้นสีแดงให้กลบร่องที่ขุดในที่ดินคั่นดั้งเดิมและส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากจำเลยไม่ทำให้

โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ทำโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองในอัตราปีละ 2,400 บาทนับแต่เดือนพฤษภาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะออกไปจากที่ดินคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 85)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การที่จำเลยฎีกาโต้แย้งดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับบัญชีระบุยานของจำเลยเนื่องจากจำเลยไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้นเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคดีนี้ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์จำเลย เพราะเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 จำเลยจะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงขึ้นมาอีกไม่ได้เพราะถือว่าข้อเท็จจริงที่จำเลยฎีกาไม่มีการยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ฎีกาจำเลยต้องห้ามตามมาตรา 249 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืบค่าขึ้นศาลโดยหักไว้เป็นค่าคำร้อง 40 บาท

พิเคราะห์แล้ว การที่จำเลยฎีกาโต้แย้งดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับบัญชีระบุยานของจำเลยเนื่องจากจำเลยไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้นเป็น

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคดีนี้ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์จำเลย เพราะเป็น
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 224 จำเลยจะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงขึ้นมาอีกไม่ได้เพราะถือว่าข้อเท็จจริงที่
จำเลยฎีกาไม่มีการยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ฎีกาจำเลยต้องห้ามตามมาตรา
249 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คืบค่าขึ้นศาลโดยหักไว้เป็นค่าคำร้อง 40 บาท

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>